

工作风险防范、劳动权益保障、利益损失弥补，反推，劳方的“本职工作”只有一个核心指向——为资方负责，有利于资方。可以表现为：其一，即最直接的，劳动合同约定、员工手册指定、岗位职责清单等明确的劳方应该完成的工作、业绩。在本案中，各方对盖车顶棚布这一劳动的认知是一致的，即其不属于资方交办给劳方的内容；其二，能够美化资方形象、为资方树立良好口碑的行动。例如，在本案中，若没有任何人提出和要求，装卸工就自行帮助货车盖好车顶棚，并且这已形成了一种有目共睹的习惯和风气，使得G公司在运输圈子内得到交口称赞，则可视为一种职务行为，反之，本案实际上是装卸工“无利不往”，这种状态显然于资方无益；其三，有助于提高工作效率、加强工作安全或方便其他职工的措施。例如，在本案中，如果是能够帮助装卸工安全、快速完成装卸工作的，如架设爬梯、铺防护垫、规整货物等，应当视为岗位职责，反之，盖车顶棚是装货结束后才实施的，而且对装货本身效率或人员安全等并没有助益，从这个角度来看，盖车顶棚是与装货分裂的。另外还有一种兜底情况，即所谓“领导交办的其他工作”，同样的，如果是出于单位利益的，可以概括纳入“本职工作”的范畴，反之则有待考量。总之，围绕为资方负责、有利于资方的核心，可较为清晰地划出“本职工作”的界限。本案中，装卸工私收报酬为货车司机从事盖车顶棚的工作，有利于个人、无益于单位，这显然不属于其“本职工作”，那就不能对应单位为其承担的工伤保障支出，不享受工伤认定和待遇。

二、“本职”与“非本职”之间的壁垒

相衔接的“本职”与“非本职”即使连结紧密、状态相合，也会在形式上有所差异。可以表现为：其一，报酬来源，“本职”的报酬由用人单位依照薪酬方案、合同约定等的规定支付，“非本职”的报酬则是从劳动关系以外的交往关系中获取的非工资收益。本案中，用人单位G公司明确装卸工的工资收入一贯为“按件计发”，这也得到了装卸工的认可，所以依照基本的劳资逻辑关系，G公司对装卸工的工作要求仅为装(卸)货物，且其仅为装(卸)劳动支付对价，装卸工也并不太可能主动从事没有约定报酬的其他劳动(盖车顶棚)，

否则不符合劳方的正常心态。同时，货车司机为装卸工从事盖车顶棚劳动支付 了报酬，在这其中并没有G公司参与的因素。因此，报酬来源厘清了装卸货物 和盖车顶棚服务的是两个对象；其二，待工状态，从事“本职”时劳动者应当 在工作时间、工作地点随时待命(全职坐班)，且不应拒绝用人单位的合理工 作安排，而开展“非本职”时，因为并无协议约束，所以劳动者可以接受也可 以拒绝对方的聘用(请求)。本案中，装卸工在上班时间在工厂中等待货物装 卸，原则上不能拒绝相应安排，否则应当履行请假手续并脱离工作岗位，反之， 装卸工对货车司机提出的帮忙盖车顶棚的请求做与不做、怎么做完全随意，同 时 G 公司并没有向工人提出“帮司机盖车顶棚”的额外要求，所以盖车顶棚就 完全是装卸工自己的劳动事务。这种待工状态、待工意识也就将盖车顶棚隔绝 于“本职工作”之外了，只不过在表象上，因为这种可选择的劳动事务是借助 装卸“本职”而获得的，所以显现出“工作时间、工作地点、工作原因”的样 貌。总之，即使是衔接紧密、时空相接、逻辑顺承的两个工作(劳动)，看似 一体，但实际形态不一样的话，两者之中仍会存在不能使其融为整体的壁垒， 那么享受的待遇自然是有区别的。

编写人：广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院 莫翩然

劳动者参加单位指派的拔河比赛发生伤亡的应认定为工伤

——房地产公司诉某区人力资源和社会保障局工伤保险资格认定案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区贵港市中级人民法院(2023)桂08行终108号行政判决书

2. 案由：工伤保险资格认定纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):房地产公司

被告(被上诉人):某区人力资源和社会保障局

第三人:黄某某

【基本案情】

2021年3月10日,张某某入职了房地产公司工作。某楼盘营销中心于2021年4月29日在工作群发布分销活动通知,活动内容为拔河比赛等项目,参与人为所有分销伙伴、置业顾问。房地产公司作为参与人之一参加活动,并在其工作群里发布通知要求各个部门派2名组员参加,其中“一区六部”报名包括李某某在内的两名人员参加。同日16时34分许,房地产公司与合作方在某楼盘售楼部举行拔河比赛。李某某通过微信发送“过来拔河”的信息给张某某。张某某在参加拔河比赛后发生不适,经医院抢救无效于同日死亡,死亡诊断为“右室心肌病、呼吸心跳骤停”。张某某的母亲黄某某于2022年1月29日向某人社局提出工伤认定申请,于同年5月23日补正相关材料。某人社局于同年5月25日依法受理,并对李某某、黄某某进行调查询问。李某某述称其是房地产公司的销售人员,系张某某的上级,张某某是业务员,工作内容是学习房地产知识和去楼盘了解信息,工作时间为9时至12时、14时至18时30分,张某某的工资由其代为发放;案发当天下午,其带张某某一起在活动现场了解楼盘的情况,之后一起参加拔河比赛,拔河比赛后休息过程中,张某某突发疾病导致案涉事故发生。某人社局于2022年7月21日作出《认定工伤决定书》(以下简称12X号工伤决定),认定张某某在工作时间和工作岗位突发疾病,从医疗机构的初次诊断时间起算至张某某死亡并未超过48小时,属于《工伤保险条例》第十五条第一款第一项视同工伤的情形,予以认定为视同工伤(亡)。同日,某人社局作出《认定工伤决定书》(更正重印件)(以下简称23X号工伤决定),文书内容和落款时间与12X号工伤决定一致。12X号、23X号工伤决定分别于2022年7月29日、11月17日送达房地产公司。房地产公司不服,提起本案行政诉讼,请求撤销23X号工伤决定。

【案件焦点】

劳动者参加用人单位指派的拔河比赛发生伤亡是自甘风险还是履行职务行为，是否应认定为工伤。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区贵港市港北区人民法院经审理认为：根据《工伤保险条例》第五条第二款之规定，被告作为工伤保险工作的主管部门，其具有对辖区内从业人员进行工伤认定的主体资格。原告对被告作出本案被诉工伤决定的程序问题无异议，本院予以确认。关于本案张某某参加案涉拔河活动突发疾病是否属于《工伤保险条例》第十五条第一项规定的视同工伤的情形。《工伤保险条例》第十五条第一项规定，职工在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的，视同工伤。根据到案证据来看，首先，案涉拔河活动是“中鼎公司”为增进合作和丰富团队生活而举办，并且原告也已报名参加，因此可以认定原告作为参与者之一参加了本案拔河活动。其次，张某某跟随其上级李某某来到滨江城了解楼盘的情况，随后收到李某某微信通知其参加拔河活动，张某某根据其上级李某某的安排参加了本案的拔河活动，应视为张某某属于从事公司安排的活动，其在活动过程中突发疾病至经医院抢救无效死亡未超过48小时，符合上述工伤条例规定的在工作时间和工作岗位，突发疾病在48小时之内经抢救无效死亡的情形，应视同工伤。据此，被告作出本案被诉的工伤决定，有事实和法律依据，并无不当。原告主张张某某属于自甘风险，不属于工伤认定情形，综上分析，原告的主张理由不成立，不予支持。

综上，被告作出的23X号工伤决定，认定事实清楚，证据确实充分、程序合法、适用法律依据正确。原告的诉讼请求，无事实和法律依据，不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，广西壮族自治区贵港市港北区人民法院判决如下：

驳回原告房地产公司的诉讼请求。

房地产公司不服一审判决，提出上诉。

广西壮族自治区贵港市中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见。

判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

近些年来，参加单位组织的活动而受伤引起的工伤认定纠纷案件也逐渐增多，对劳动者参加单位组织的团建活动诸如拔河比赛中发生伤亡的是否能认定为工伤，也成为了劳动者较为关心的问题。

要界定劳动者参加单位指派的活动中发生伤亡的是否为工伤，就要精准把握根据《人力资源社会保障部关于执行〈工伤保险条例〉若干问题的意见（二）》第四条的规定，职工在参加用人单位组织或者受用人单位指派参加其他单位组织的活动中受到事故伤害的，应当视为工作原因，但参加与工作无关的活动除外。就本案，张某某参与的拔河活动是否是基于工作原因，是工伤认定的关键。而界定劳动者参加单位指派的活动是否为工作原因时，应综合考虑多个因素。以下是一些关键的判断标准。

一是活动的目的性。首先需要明确活动是否与工作有直接关联。如果活动的目的是实现单位的业务目标、增强团队凝聚力、提升劳动者技能或进行必要的职业培训，那么这些活动可以视为与工作相关。本案中，案涉拔河活动虽然不是用人单位组织的，但是该活动是用人单位为了增进与合作方之间的业务合作、调动劳动者积极性而组织员工参与的，张某某在跟随其上级领导李某某到案涉地点了解楼盘营销工作的同时，临时接到李某某的工作安排参加了本案的团建拔河活动。张某某参与拔河活动系出于工作原因，与履行工作职责相关，与工作有本质联系，非自甘风险行为，因此张某某在此次活动中死亡，与工作存在因果关系，属于因工作原因所受伤害，应认定为工伤。

二是活动内容的关联性。活动的内容是否与工作相关也是判断的重要标准，如果活动的内容与劳动者的本职工作或职业技能提升有关，那么可以认为该活动具有工作性质。劳动者参加单位组织的集体活动，但实施与工作本身无关的行为，发生意外事故伤害的，不能认定为工伤。如劳动者在活动过程中由于劳动者个人自主意愿或主观因素而超出了活动安排范围导致伤亡的所有情况都囊

括在工伤认定范围之内，超出了用人单位组织活动时正常，合理可预期的风险封控区，对用人单位组织活动时应当注意义务的，宜认定为自甘风险。

三是活动的强制性。对于用人单位组织的活动，如果这类活动是强制性的，也就是说员工必须参加，那么员工在活动中受伤，那么劳动者在活动中受伤，往往更容易被认定为工伤，因为这类活动可以视为员工工作职责的一部分，或者为了满足工作需求而必须参与的活动。有些单位利用节假日时间牵头组织开展旅游、聚餐等休闲娱乐活动，活动费用由单位负担或者费用由参与者自担的形式，此类活动往往具有自愿性特征，单位既不强制也不鼓励劳动者一定要参与其中，完全由劳动者根据自身情况自愿参与，若劳动者在此类活动中发生伤亡，不能认定工伤。如果活动是鼓励性的，劳动者可以选择参加也可以选择参加，那么工伤认定的难度就会加大。在这种情形下，就需要更加细致地分析活动的性质、目的以及员工参与活动与工作之间的关联性。

编写人：广西壮族自治区贵港市港北区人民法院 殷小易

物业服务企业对业主不动产权登记提起 行政诉讼的原告主体资格认定

——某物业有限公司诉某市不动产登记局行政确认案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区防城港市中级人民法院(2023)桂06行终81号行政
裁

定书

2. 案由：行政确认纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):某物业有限公司

被告(被上诉人):某市不动产登记局

第三人:曾某某

【基本案情】

曾某某于2004年11月16日购买案涉房屋,约定建筑面积387.76平方米,公共部分与公用房屋分摊建筑面积4.14平方米。2011年5月6日,曾某某取得案涉房屋的不动产权证书,载明房屋建筑面积390.22平方米,房屋性质为商品房。2023年8月7日,曾某某取得案涉房屋新的不动产权证书,载明房屋建筑面积390.73平方米,性质为出让/自建房,专有建筑面积390.73平方米,该证书所附房产分户图显示该栋楼房屋没有分摊建筑面积。2018年10月1日,某物业有限公司经政府指派入驻案涉小区提供物业服务。曾某某以2023年8月7日颁发的不动产权证书“出让/自建房、宗户图和房产分户图没有分摊建筑面积等信息”为由否认物业服务 and 物业费用。某物业有限公司认为案涉房屋的房产登记信息变更不符合规定,某市不动产登记局的登记行政行为对其物业权利义务关系产生直接影响,与其存在利害关系,遂提起行政诉讼,请求确认某市不动产登记局于2023年8月7日为曾某某颁发的不动产权证书信息登记错误。

【案件焦点】

某物业有限公司与某市不动产登记局于2023年8月7日为曾某某颁发不动产权证书的行政行为是否具有利害关系,其作为原告主体是否适格。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区东兴市人民法院经审理认为:某物业有限公司并非案涉房屋权利人,非某市不动产登记局颁发案涉不动产权证书这一行政行为的相对人,与某市不动产登记局的该颁证行为不存在利害关系,不具备行政诉讼的原告主

体资格。

广西壮族自治区东兴市人民法院根据《中华人民共和国行政诉讼法》第二十五条第一款，第四十九条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第十二条，第六十九条第一款，第一百零一条第一款、第二款之规定，裁定如下：

对某物业有限公司的起诉，不予立案。

某物业有限公司不服一审裁定，提出上诉。

广西壮族自治区防城港市中级人民法院经审理认为：《中华人民共和国行政诉讼法》第二十五条第一款规定：“行政行为的相对人以及其他与行政行为有利害关系的公民、法人或者其他组织，有权提起诉讼。”本案中，首先，某物业有限公司并非本案被诉登记行为的相对人。其次，本院生效的(2023)桂06民终1498号民事判决确认：2013年12月9日，广西某某置业有限公司作为土地使用权人取得土地使用权证书，载明使用权面积为8351.11平方米。该证书所载宗(户)地图显示曾某某案涉天地楼不属于广西某某置业有限公司用地范围内。该判决同时确认广西壮族自治区东兴市人民法院(2023)桂0681民初1140号民事判决查明某物业有限公司于2018年10月1日正式进驻案涉小区为该小区业主提供物业服务。以上事实证明曾某某案涉房屋在某物业有限公司进驻案涉小区服务前就已经不在广西某某置业有限公司上述使用权面积为8351.11平方米的用地范围内。因此，某物业有限公司与曾某某于本案不存在法律上的权利和义务关系，某市不动产登记局于2023年8月7日给曾某某颁发案涉不动产权证书的行为与某物业有限公司不存在利害关系。某物业有限公司不具备本案原告主体资格，一审法院对其起诉不予立案正确，予以维持。

广西壮族自治区防城港市中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，作出如下裁定：

驳回上诉，维持原裁定。

【法官后语】

司法实践中，目前除行政相对人作为行政行为的主要影响对象外，行政相

